

SCSC 징계 및 권리보호 세칙안

제1장 총칙

제1조(목적과 적용)

이 세칙은 「SCSC 회칙」 제27조부터 제29조까지에 따른 신고, 보호, 심사, 징계와 재검토의 절차를 정한다. 절차가 시작된 뒤 탈퇴하거나 지위가 바뀌어도 사건 당시의 행위를 심사할 수 있다.

제2조(원칙)

- ① 절차는 당사자의 안전·존엄·방어권과 개인정보를 보호하고 공정하게 진행한다.
- ② 사건에 직접 이해관계가 있거나 신고·심사·원결정에 참여한 사람은 그에 대한 확인·재검토에서 회피한다.
- ③ 신고나 절차 참여를 이유로 보복하거나 불이익을 주어서는 안 된다. 당사자는 별도로 학교·상당·의료·수사·긴급기관의 지원을 받을 수 있다.
- ④ 이 세칙에 따라 임원회의가 절차 담당자를 선임해야 하면 선임 사유가 생긴 날부터 3일 안에 정한다. 이해관계 회피로 의결할 수 없거나 그 기한 안에 선임하지 않으면 이해관계 없는 대체 접수자가 3일 안에 선임총회를 공고하고, 이해관계 없는 대체 접수자가 없거나 공고하지 않으면 당사자가 제4조제1항의 대체 소집 방법으로 공고한다. 이 소집에는 회원발의가 필요하지 않고 사건 내용은 공개하지 않으며, 총회가 담당자를 선임한다.
- ⑤ 심사자 또는 확인자가 기본적인 또는 적법하게 연장한 기한의 마지막 날까지 맡은 절차를 마치지 않으면 직무를 수행할 수 없는 것으로 본다. 해당자는 24시간 안에 완전한 기록을 대체 접수자에게 넘기고, 임원회의는 제4항에 따라 후임을 선임한다. 후임은 해당 절차의 기본 기간을 새로 적용받되 전임자가 사용한 연장은 다시 사용할 수 없다.
- ⑥ 제7조제3항 또는 제13조제4항의 최종결정위원회가 필요하면 직무를 수행할 수 있는 대체 접수자 두 명이, 두 명 미만이면 제4조제4항의 임시 접수자 두 명이 3일 안에 사건에 관여하지 않았고 이해관계가 없으며 비밀유지에 동의한 회원 세 명을 선임한다. 위원회는 구성일부터 21일 안에 연장 없이 결정하며, 두 명 이상이 참여하고 세 명 이상이 찬성하며 찬성표가 반대표보다 많아야 한다. 제7조의 사건에서 「SCSC 회칙」 제28조제2항의 독립 확인이 필요한 제재를 정하려면 세 명 모두가 참여하여 사실·절차·비례성을 확인하고 찬성하여야 한다. 위원회를 기한 안에 구성하지 못하거나 위원회가 결정하지 못하면 제7조의 사건은 실제 판단 없이 제재 없이 종결하고 제13조의 사건은 실제 판단 없이 종결하며 원결정의 제재는 효력을 잃는다. 접수자는 위원회의 결정이나 종결을 3일 안에 당사자에게 통지한다. 종결은 기존 보호조치를 연장하지 않으며, 보호조치는 제11조의 남은 기간과 재검토 절차에 따른다. 이는 사실관계를 확정하거나 새로운 중요 자료에 따른 별도 절차를 막지 않는다.

제2장 신고와 접수

제3조(신고와 보호 요청)

회원·OB 또는 본회 활동과 관련하여 피해를 입었다고 주장하는 사람은 심사나 보호를 요청할 수 있다. 접수자는 요청 내용, 즉시 필요한 보호, 증거 위험과 연락 방법을 필요한 범위에서 확인하며 자료가 부족하다는 이유만으로 접수를 거부할 수 없다.

제4조(대체 접수자)

- ① 임원회의는 매 학기 임원이 아니고 임원진과 이해관계가 없는 회원 두 명 이상을 대체 접수자로 정하고, 임원진을 거치지 않는 비공개 접수 방법과 임원진의 협조나 계정 권한 없이 이용할 수 있고 공고자를 확인할 수 있는 대체 소집 방법을 안내한다. 대체 접수자는 신고를 받으면 24시간 안에 사건 내용을 드러내지 않고 접수 사실을 알린다. 대체 접수자와 방법은 다음 지정이 효력을 얻을 때까지 유지하며, 대체 소집 방법은 사건 내용을 제외한 절차 담당자 선임 안건을 공고하는 데만 사용한다.
- ② 회장이 사건 당사자이거나 접수할 수 없으면 「SCSC 회칙」 제11조제2항에 따른 순서가 가장 앞선 이해관계 없는 부회장, 대체 접수자 두 명 순으로 접수한다.
- ③ 대체 접수자가 부족하거나 모두 직무를 수행할 수 없거나 제1항의 비공개 접수 방법이 지정되지 않았거나 기술적으로 사용할 수 없거나 접근이 거부되거나 피신고자가 통제하거나 침해된 때에는 신고자가 사건 내용을 공개하지 않고 채널 담당 임원에게 임시 접수자 선임 총회의 소집을 요구할 수 있다. 이 요구에는 회원발의가 필요하지 않다. 채널 담당 임원은 3일 안에 사건 내용을 제외한 선임 안건만 공고하며, 모든 채널 담당 임원이 직무를 수행할 수 없거나 어느 담당 임원도 공고하지 않으면 신고자가 제1항의 대체 소집 방법으로 같은 안건을 공고할 수 있다. 그 방법이 지정되지 않았거나 사용할 수 없으면 제4항의 임시 접수자 두 명이 임원진의 협조·계정 권한·인증 비밀 없이 회원이 접근할 수 있는 독립된 대체 채널을 공동으로 지정하고 같은 안건만 공고한다. 총회는 비밀유지와 이해관계가 없는 사람을 선임한다.
- ④ 직무를 수행할 수 있는 대체 접수자가 두 명 미만이 되거나 제1항의 비공개 접수 방법에 제3항의 문제가 있거나 신고 후 24시간 안에 접수 사실을 통지받지 못하면, 해당 신고에서는 신고자와 독립적으로 연락할 수 있는 사람만 남은 대체 접수자로 센다. 남은 대체 접수자와 신고자가 정한 적격 회원이, 남은 대체 접수자가 없으면 신고자가 정한 적격 회원 두 명이 임시 접수자가 된다. "적격 회원"은 임원이 아니고 사건과 임원진에 이해관계가 없으며 본인이 동의한 회원을 말한다. 신고자와 임시 접수자 두 명은 사건 내용을 공개하지 않는 일회성 비공개 접수 방법을 공동으로 정할 수 있다. 임시 접수자는 신고 접수, 제3항의 선임총회 소집과 그 목적에 한정된 대체 채널 지정만 할 수 있다. 정식 대체 접수자와 방법이 효력을 얻으면 임시 권한은 끝난다.

제5조(초기 판단)

접수자는 접수일부터 7일 안에 심사 개시·각하·외부기관 이관을 이유와 함께 통지한다. 기한 안에 통지하지 않으면 그 접수자는 직무를 수행할 수 없는 것으로 보고 요청을 제4조제2항의 다음 접수자에게 한 차례 넘긴다. 다음 접수자는 넘겨받은 날부터 7일 안에 통지하고 최초 접수일과 넘긴 사유·시각을 기록한다. 다음 접수자가 없거나 그 기한 안에 통지하지 않으면 제4조제3항을 적용한다. 각하 뒤에도 새로운 자료가 있으면 다시 신고할 수 있고, 외부기관에 이관하여도 필요한 보호조치는 계속 검토한다.

제3장 심사와 결정

제6조(심사자)

- ① 임원회의는 접수자의 의견을 받아 이해관계가 없는 심사자를 선임한다. 참여할 임원이 두 명 미만이면 총회가 선임한다.
- ② 심사자는 당사자에게 사실과 자료를 확인하고 사건에 필요한 자료만 수집한다.
- ③ 심사자는 선임일부터 30일 안에 보고서를 제출한다. 불가피하면 이유를 알리고 한 차례 30일 이내로 연장할 수 있다.

제7조(회부와 결정기한)

- ① 접수자는 심사보고서를 받은 날부터 3일 안에 「SCSC 회칙」 제28조의 결정기구에 회부한다. 그 기한을 넘기면 직무를 수행할 수 없는 것으로 보고 제4조제2항의 다음 접수자가 3일 안에 회부하며, 다음 접수자가 없거나 기한 안에 회부하지 않으면 제4조제3항을 적용한다. 결정기구는 회부일부터 21일 안에 결정하고, 불가피하면 한 차례 21일 이내로 연장할 수 있다.
- ② 제명은 심사보고서와 제8조의 소명 절차를 거친 사건만 총회에 회부한다. 회원발의도 심사와 소명 절차를 생략할 수 없다.
- ③ 결정기구가 기본기한 또는 적법하게 연장한 기한의 마지막 날까지 결정하지 않으면 임원회의의 소관 사건은 한 차례의 후속 총회가 결정하고, 총회 소관 사건은 한 차례의 새 총회가 결정한다. 접수자는 3일 안에 총회를 공고하고, 공고하지 않으면 제4조제2항의 다음 접수자가 3일 안에 공고하며, 다음 접수자가 없거나 공고하지 않으면 제4조제3항에 따라 공고한다. 그 총회는 공고일부터 21일 안에 결정한다. 그 기한에도 결정하지 못하면 제명 사건은 실제 판단 없이 제재 없이 종결하고, 그 밖의 사건은 제2조제6항의 최종결정위원회가 결정한다. 침묵을 사건의 실체에 관한 결정으로 보지 않으며, 종결은 새로운 중요 자료에 따른 별도 절차를 막지 않는다.

제8조(소명과 증거)

- ① 대상자에게 인정하려는 사실, 근거 자료, 적용 조항과 가능한 제재를 알리고 충분한 소명·자료 제출 기회를 준다. 출석이 어렵거나 원하지 않으면 서면·비대면으로 의견을 낼 수 있다.
- ② 자료의 출처·취득 방법·원본 위치와 변경·가림 여부를 기록한다. 진정성이나 완전성에 구체적인 다툼이 있으면 원본·메타데이터 또는 다른 자료로 확인한다.
- ③ 안전·방어·사실 확인에 필요한 범위에서만 상대방 자료를 제공하고 제3자의 개인정보와 보안정보는 가린다.

제9조(결정과 확인)

- ① 결정에는 인정 사실·근거·적용 조항·제재·기간·시행일과 재검토 방법을 적는다. 같은 행위나 위험에 대한 기존 제한이 있으면 합산 기간을 함께 적는다.
- ② 「SCSC 회칙」 제28조제2항의 확인이 필요한 결정에는 임원회의가 원결정에 관여하지 않은 대체 접수자 또는 회원 중 세 명을 확인자로 선임한다. 접수자는 결정문을 확인자에게 회부하고, 확인자는 회부일부터 7일 안에 결정한다. 확인자 과반수가 절차와 비례성을 확인하면 효력이 생긴다.
- ③ 확인자가 부족하면 총회가 이해관계 없고 비밀유지에 동의한 사람을 보충한다. 확인자는 결정을 직접 바꿀 수 없고, 문제가 있으면 이유를 붙여 원결정기구에 돌려보낸다. 원결정기구는 돌려받은 날부터 7일 안에 다시 결정하며, 그 기한을 넘기면 제7조제3항을 적용한다.
- ④ 효력이 생긴 결과는 당사자에게 직접 통지한다. 공개가 필요하면 개인을 식별할 필요가 없는 범위에서 결정의 종류와 조직적 후속조치만 공개한다.

제4장 보호조치

제10조(임시 보호조치)

- ① 접수자와 이해관계 없는 임원 한 명은 임박한 안전 위험이나 증거 훼손을 막는 데 필요한 최소 조치를 공동으로 정할 수 있다. 해당 임원이 없으면 대체 접수자 두 명이 정한다.
- ② 보호조치는 연락·접근·활동·시설·계정 또는 직무 중 위험과 관련된 범위로 한정하고 징계로 미리 확정해서는 안 된다. 총회의 발의·발언·표결권과 임원회의의 표결권은 제한할 수 없다.
- ③ 결정자는 사유·범위·기간과 이의 방법을 당사자에게 알린다.

제11조(기간과 재검토)

- ① 보호조치는 7일마다 필요성을 다시 확인하고 필요가 없어진 부분은 즉시 줄이거나 해제한다.
- ② 보호조치는 30일을 넘을 수 없다. 연장이 필요하면 임원회의가 원조치에 참여하지 않은 이해관계 없는 사람 세 명을 확인자로 선임한다. 확인자는 선임일부터 7일 안에 당사자의 의견을 듣고 한 차례 30일 이내로 연장할 수 있으며, 추가 연장은 총회가 정한다.
- ③ 당사자는 언제든지 축소·해제를 요청할 수 있다. 임원회의는 요청을 받으면 원조치에 참여하지 않은 이해관계 없는 사람 세 명을 확인자로 선임하고, 확인자는 7일 안에 결정한다. 사건의 최종 결정이 통지되면 보호조치는 끝난다.

제5장 재검토

제12조(재검토 청구)

- ① 대상자는 제재를 통지받은 날부터 14일 안에, 신고자는 각하·종결 또는 최종 결정을 통지받은 날부터 14일 안에 한 차례 재검토를 요청할 수 있다.
- ② 재검토 사유는 사실 오류, 새로운 중요 자료, 중대한 절차 위반, 독립 확인을 거치지 않은 제재의 비례성 또는 처리되지 않은 보복·안전 위험으로 한정한다. 독립 확인을 거친 제재의 종류나 정도에 대한 불만만으로는 요청할 수 없다.
- ③ 재검토는 원결정의 효력을 정지하지 않는다. 다만 회복하기 어려운 손해가 예상되면 재검토기구가 필요한 범위에서 정지할 수 있다.

제13조(재검토기구)

- ① 각하·종결과 신고자의 요청은 원결정에 참여하지 않은 임원회의가 재검토한다. 적격 임원이 두 명 미만이면 제2항의 재검토위원회가 맡는다.
- ② 임원회의는 제재의 재검토를 위하여 원결정·심사·보호조치·확인에 참여하지 않은 대체 접수자 또는 회원 중 세 명을 재검토위원으로 선임한다. 위원이 부족하면 총회가 보충한다.
- ③ 재검토 사유가 인정된 제명 외의 결정은 효력을 잃고 새로운 심사자와 결정기구가 다시 심사·결정한다. 제명은 재검토위원회가 인정한 사유와 의견을 보고하고 새 총회가 유지·변경·취소를 결정한다. 그 총회가 공고일부터 21일 안에 결정하지 못하면 재검토를 실제 판단 없이 종결하고 제명은 효력을 잃는다. 재검토위원회는 제12조제3항에 따라 제명의 효력을 임시로 정지할 수 있을 뿐 직접 변경하거나 취소할 수 없다.

④ 임원회의는 요청일부터 21일 안에 이유와 결과를 통지하고, 그 기한을 넘기면 제2항의 재검토위원회가 맡는다. 재검토위원회는 구성일부터 21일 안에 결정하고 연장할 수 없다. 그 기한을 넘긴 위원은 직무를 수행할 수 없는 것으로 보고 24시간 안에 완전한 기록을 대체 접수자에게 넘기며, 제2조제6항의 최종결정위원회가 마지막으로 재검토한다. 침묵을 인용이나 기각으로 보지 않는다.

제6장 기록과 비밀유지

제14조(기록)

접수·초기 판단·심사자 선임·보호조치·결정·통지·재검토와 기한 연장의 이유를 기록한다. 기록에는 접근 권한, 보존 근거와 폐기일을 정한다.

제15조(비밀유지와 보존)

- ① 사건에 관여한 사람은 비공개 정보를 절차 밖의 목적으로 이용하거나 누설해서는 안 된다.
- ② 사건이 끝나고 권리구제에 필요한 기간이 지나면 유효한 결정과 필요한 최소 이력만 남기고 원문 대화·초안·중복자료와 인증정보를 삭제한다. 감사·사고·법적 청구 또는 구체적인 분쟁이 있으면 관련 자료의 삭제를 보류할 수 있다.
- ③ 구체적인 접근·보관·전달·가림과 파기 방법은 운영통제 매뉴얼과 개인정보 처리방침으로 정한다.

제16조(서식과 매뉴얼)

임원회의는 신고·접수·심사·보호조치·결정·재검토의 서식과 처리 매뉴얼을 정할 수 있다. 서식과 매뉴얼은 이 세칙에 없는 권한·의무·제재를 만들 수 없다.

제17조(개정)

이 세칙은 임원회의가 「SCSC 회칙」 제32조에 따라 개정한다.

부칙

제1조(시행일)

이 세칙은 「SCSC 회칙」 부칙 제3조제2항에 따라 회칙과 같은 날 시행한다.

제2조(최초 대체 접수자)

「SCSC 회칙」을 채택한 총회는 제4조제1항의 최초 대체 접수자 두 명 이상, 비공개 접수 방법과 대체 소집 방법을 함께 정한다. 그 지정은 제4조제1항에 따른 다음 지정이 효력을 얻을 때까지 유지한다.